

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2925/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชีรเดช ชีรเดชธำรงค์กุล ล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

การที่ผู้เสียหายมอบเงินให้จำเลยเพื่อนำไปให้ ส. เป็นการตอบแทนที่ ส. เสนอเรื่องขอซื้อสินค้าของผู้เสียหายต่อผู้บังคับบัญชาจนเป็นผลสำเร็จ เป็นกรณีที่ผู้เสียหายใช้จำเลยนำเงินไปให้แก่ ส. เพื่อจูงใจให้ส. กระทำการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ ถือได้ว่าเป็นการใช้ให้จำเลยไปกระทำความผิด ดังนี้ ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า ผู้เสียหายได้มอบเงิน 22,800 บาทให้จำเลยเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กแต่จำเลยได้ยกยอกเงินจำนวนดังกล่าวไว้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยใช้เงินคืน

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่านางวิสุณี ปราสาททองโอสถ พยานโจทก์ เบิกความฟังได้ว่าเงินจำนวน 22,800 บาท ที่ผู้เสียหายมอบให้จำเลยนำไปมอบให้นายสุทิน วิจักขณานนท์ เกสัชกรประจำศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลา มิใช่เป็นการให้สินบนแก่นายสุทิน หากแต่เพื่อให้นายสุทินนำไปมอบให้แก่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลาเป็นเงินบริจาคเพื่อสวัสดิการนั้น เห็นว่า ศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลามีนายแพทย์อนันต์ สุไลมาน เป็นผู้อำนวยการในขณะเกิดเหตุ นายสุทินเป็นเพียงเกสัชกรประจำศูนย์ดังกล่าว หากเป็นเงินบริจาคให้ศูนย์ดังกล่าวจริงก็น่าจะทำหนังสือขอบริจาคถึงผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าวเป็นทางการ เพราะผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาของนายสุทินและจะได้ทราบว่าทางผู้อำนวยการจะยินดีรับเงินบริจาคไว้หรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ทำหนังสือขอบริจาคแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่านายสุทินได้เสนอเรื่องขอซื้อสินค้าประเภทยาของผู้เสียหายต่อผู้อำนวยการโดยจำเลยเป็นผู้ติดต่อนายสุทินในฐานะนายสุทินเป็นเกสัชกรประจำศูนย์ดังกล่าวและทางศูนย์ดังกล่าวได้ตกลงซื้อสินค้าประเภทยาของผู้เสียหายเป็นราคาถึง 114,000 บาท และผู้เสียหายจึงได้จัดเงินสดจำนวน 22,800 บาท มอบให้จำเลยนำไปมอบให้นายสุทิน เงินจำนวนดังกล่าวมีเศษเป็นร้อยและไม่ได้จ่ายเป็นเช็คหรือตัวแลกเงินเมื่อคิดคำนวณแล้วจะเป็นจำนวน 20 เปอร์เซนต์ ของราคาสินค้าที่ทางศูนย์ตกลงซื้อจากผู้เสียหายรูปคดีมีเหตุน่าเชื่อว่าเงินสดจำนวน 22,800 บาท เป็นเงินที่ผู้เสียหายมอบให้จำเลยเพื่อนำไปให้นายสุทินเป็นส่วนตัวเป็นการตอบแทนที่นายสุทินเสนอเรื่องขอซื้อสินค้าประเภทยาของผู้เสียหายจนเป็นผลสำเร็จ จึงเป็นเงินที่ผู้เสียหายใช้ให้จำเลยนำไปแก่นายสุทินเพื่อจูงใจให้นายสุทินกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ถือได้ว่าผู้เสียหายใช้ให้จำเลยไปกระทำความผิด ที่โจทก์อ้างว่าการที่ผู้เสียหายมอบเงินให้แก่ในสุทินเพื่อให้นายสุทินเป็นผู้มอบเงินให้แก่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลา ก็เพื่อจะให้นายสุทินมีผลงานมีความดีความชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการนั้นไม่ปรากฏว่านายสุธนเป็นญาติกับกรรมการของผู้เสียหายที่ผู้เสียหายจะต้องสนับสนุนเช่นนั้น นายสุธนจะมีผลงานดีหรือทำความดีความชอบในหน้าที่ราชการอยู่ที่ความรู้ความสามารถความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตของนายสุธน นอกจากนี้นายสุธนพยายามโจทก์ก็ได้เบิกความถึงว่าพนายได้รับติดต่อจากผู้เสียหายล่วงหน้าที่จะนำเงินจำนวน 22,800 บาท มามอบให้พนายเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์ดังกล่าว ข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นทั้งยังส่อไปในทางสนับสนุนให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบให้หน้าที่ราชการอีกด้วย ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นการไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคัดค้านมาให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ